

Curso Direito	Turno/Turma: Matutino – 1º Período	P1 [X] P2 [] 2ª CH [] PF []	
Acadêmico (a):	Assinatura	Matrícula	
Componente Curricular (Disciplina): Direito Civil I	Professor(a): Paulo Izidio da Silva Rezende	Data ____/____/2026	Nota

Observações:

- | | |
|---|--|
| 1 – Leia toda a questão antes de responder; | 3 – Rasura e uso de corretivo anulam a questão; |
| 2 – Use caneta esferográfica azul ou preta; | 4 – Resposta a lápis perde o direito de revisão. |

Instruções da avaliação — N1

1. A prova contém **8 (oito) questões objetivas**, com quatro alternativas cada, e **2 (duas) questões discursivas**.
2. Conteúdo: **arts. 1º a 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)** e **arts. 1º a 39 do Código Civil**.
3. **É permitida a consulta à legislação seca** (texto de lei sem anotações, comentários, doutrina ou jurisprudência). Não é permitido emprestar material durante a prova.
4. Nas questões objetivas, há apenas **uma** alternativa correta. Marque a resposta no **cartão-resposta** ao final da prova. Questão com mais de uma marcação, rasura ou sem marcação será anulada.
5. Nas questões discursivas, responda com **fundamentação jurídica**, indicando os dispositivos legais aplicáveis. A mera citação do artigo sem explicação não pontua integralmente.
6. Valor da prova: **10,0 pontos**. Questões objetivas: 0,75 ponto cada (6,00). Questões discursivas: 2,00 pontos cada (4,00).

PARTE I — QUESTÕES OBJETIVAS

Questão 1. Joana leu no Diário Oficial a publicação de uma nova lei federal. O texto da lei não traz nenhuma regra sobre a data em que começará a valer. De acordo com o art. 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), assinale a alternativa correta.

- (A) A lei entra em vigor na data da sua publicação, em todo o território nacional.
- (B) A lei entra em vigor 30 (trinta) dias depois de publicada, no Brasil e no exterior.
- (C) A lei começa a vigorar em todo o país 45 (quarenta e cinco) dias depois de oficialmente publicada e, nos Estados estrangeiros, quando admitida a sua obrigatoriedade, 3 (três) meses depois de oficialmente publicada.
- (D) A lei só entra em vigor depois de regulamentada por decreto do Presidente da República.

Questão 2. Em um processo, o juiz percebe que não existe nenhuma lei que trate especificamente do caso que precisa julgar. Segundo a LINDB, assinale a alternativa correta.

- (A) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito (art. 4º).
- (B) Diante da omissão da lei, o juiz deve extinguir o processo sem julgamento, até que o Congresso Nacional edite lei sobre o tema.
- (C) O juiz pode deixar de julgar o caso, e as partes podem deixar de cumprir a lei que alegarem não conhecer.
- (D) Quando a lei for omissa, o juiz deve aplicar sempre a lei estrangeira que trate do assunto.

Questão 3. Carlos e Pedro celebraram e cumpriram integralmente um contrato em 2024. Em 2026, entrou em vigor uma lei nova que passou a exigir requisitos diferentes para esse tipo de contrato. Com base no art. 6º da LINDB, assinale a alternativa correta.

- (A) A lei nova retroage obrigatoriamente e torna nulo o contrato celebrado em 2024.
- (B) A lei nova só pode ser aplicada depois de 10 (dez) anos de vigência.
- (C) A lei nova não tem efeito sobre nenhum contrato, nem sobre os celebrados depois de sua vigência.
- (D) A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Por isso, o contrato já consumado em 2024 deve ser preservado.

Questão 4. Na mesma família vivem Lucas, de 15 anos; sua irmã Júlia, de 17 anos; e o tio deles, Pedro, de 40 anos, ébrio habitual. Considerando os arts. 3º e 4º do Código Civil, assinale a alternativa correta.

- (A) Lucas, Júlia e Pedro são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil.
- (B) Lucas é absolutamente incapaz, por ser menor de 16 anos. Júlia e Pedro são relativamente incapazes a certos atos ou à maneira de os exercer.
- (C) Lucas e Júlia são relativamente incapazes, e Pedro é absolutamente incapaz.
- (D) Somente Pedro é incapaz, pois a menoridade não gera incapacidade no Código Civil.

Questão 5. Ana tem 16 anos completos. Seus pais, de comum acordo, desejam emancipá-la para que ela possa administrar sozinha um pequeno negócio. De acordo com o art. 5º do Código Civil, assinale a alternativa correta.

- (A) A emancipação só é possível quando Ana completar 17 anos.
- (B) A emancipação concedida pelos pais depende sempre de sentença judicial, ouvido o tutor.
- (C) Os pais, ou um deles na falta do outro, podem conceder a emancipação mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial.
- (D) A única forma de Ana se tornar plenamente capaz antes dos 18 anos é pelo casamento.

Questão 6. Roberto, de 30 anos, deseja deixar registrado que, após sua morte, seus órgãos sejam doados para transplante. Ele pergunta se poderá receber algum valor por isso e se poderá mudar de ideia depois. Com base nos arts. 11 e 14 do Código Civil, assinale a alternativa correta.

- (A) É válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte, e esse ato pode ser livremente revogado a qualquer tempo.
- (B) A disposição do próprio corpo para depois da morte pode ser onerosa, desde que o valor seja pago aos herdeiros.
- (C) Uma vez feita a disposição, Roberto não poderá mais revogá-la.
- (D) Os direitos da personalidade são transmissíveis e renunciáveis, por isso Roberto pode vender seus órgãos em vida.

Questão 7. Um pequeno avião que fazia o trajeto entre Gurupi e Palmas caiu em uma área de mata fechada. Foram encontrados os destroços, mas o corpo do piloto Marcos nunca foi localizado. As buscas oficiais foram encerradas. Com base no art. 7º do Código Civil, assinale a alternativa correta.

- (A) A família de Marcos deve aguardar 10 (dez) anos para pedir qualquer providência judicial.
- (B) Como o corpo não foi encontrado, Marcos será considerado vivo para todos os efeitos, sem prazo.
- (C) A família só pode pedir a declaração de ausência, e a morte de Marcos nunca poderá ser presumida.
- (D) Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, pois era extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. A declaração só pode ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, e a sentença deve fixar a data provável do falecimento.

Questão 8. José desapareceu do seu domicílio sem deixar notícias e sem deixar representante ou procurador para administrar seus bens. De acordo com o art. 22 do Código Civil, assinale a alternativa correta.

- (A) Somente a esposa de José pode pedir alguma providência, e apenas depois de 10 (dez) anos do desaparecimento.
- (B) A requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, o juiz declarará a ausência e nomeará curador para os bens de José.
- (C) O juiz deve declarar imediatamente a morte de José e abrir a sucessão definitiva.
- (D) Os bens de José passam imediatamente ao Município em que estiverem localizados.

PARTE II — QUESTÕES DISCURSIVAS

Questão 9 — Vigência da lei (Valor: 2,00)

Uma lei federal foi publicada no Diário Oficial da União em 02/03/2026. O texto não indica a data de início de sua vigência. Durante o período de *vacatio legis*, o Congresso Nacional percebeu um erro no texto e promoveu nova publicação para corrigi-lo. Meses depois, já com a lei em vigor, outro trecho também foi corrigido.

Considerando os arts. 1º e 2º da LINDB, responda aos itens a seguir, indicando os dispositivos legais aplicáveis.

A) Quando essa lei entra em vigor no Brasil? E nos Estados estrangeiros, quando admitida a sua obrigatoriedade? (Valor: 0,80)

B) Qual é o efeito da nova publicação feita antes de a lei entrar em vigor? E como se considera a correção feita depois que a lei já estava em vigor? (Valor: 0,60)

C) Se uma lei revogada voltar a ser necessária, ela se restaura automaticamente quando a lei que a revogou também perde a vigência? (Valor: 0,60)

Questão 10 — Ausência e morte presumida (Valor: 2,00)

Ricardo, morador de Gurupi/TO, desapareceu em janeiro de 2024 sem deixar notícias e sem deixar procurador. Ele é casado com Maria, com quem vivia normalmente até o desaparecimento, e tem dois filhos maiores de idade. A pedido de Maria, o juiz declarou a ausência, e os bens de Ricardo foram arrecadados em março de 2024.

Com base nos arts. 6º e 22 a 39 do Código Civil, responda aos itens a seguir, indicando os dispositivos legais aplicáveis.

A) Quem deve ser nomeado curador dos bens de Ricardo? Justifique. (Valor: 0,60)

B) A partir de quando pode ser requerida a abertura da sucessão provisória? Cite dois legitimados para fazer esse pedido. (Valor: 0,70)

C) Quando poderá ser requerida a sucessão definitiva? Qual efeito ela produz quanto à morte de Ricardo? (Valor: 0,70)

CARTÃO-RESPOSTA — QUESTÕES OBJETIVAS

Preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida. Somente o cartão-resposta será considerado na correção das questões objetivas.

Questão	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐

Acadêmico (a):	Matrícula:
Assinatura:	

Boa Prova!